

1500037-31.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PENA REDUZIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500037-31.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-31.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003045/2022 - DEL.POL.STA ISABEL, 22271044 - DEL.POL.STA ISABEL, 19/22/211 - DEL.POL.STA ISABEL, 2003045 - DEL.POL.STA ISABEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY FABIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos.

1. RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com base no incluso inquérito policial, denunciou WESLEY FABIO DA SILVA, já qualificado nos autos, pelo fato delituoso narrado na exordial acusatória, ocorrido em 04/01/2020. Deu-o como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (fl. 81).

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 126/128.

Foram ouvidas, em audiência, duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu o aditamento da denúncia e sua procedência, condenando-se o réu pelo crime do artigo 33 c.c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06 (fls. 222/228). Rechaçando a pretensão ministerial, a defesa requereu a improcedência da denúncia. Subsidiariamente, requereu a desclassificação, o reconhecimento de atenuante, minorante e aplicação de pena restritiva de direitos (fls. 233/244).

A parte ré manifestou-se do aditamento às fls. 248/251.

É o relatório.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Recebo o aditamento e passo a fundamentar a sentença.

A denúncia (com seu aditamento) é procedente.

A materialidade do delito está plenamente comprovada pelo laudo toxicológico (fls. 98/100).

A autoria do delito é certa.

A testemunha policial Fred Henrique dos Santos, em juízo, disse que participou da abordagem. Estavam no pedágio. Na abordagem do veículo sentiram forte odor de maconha. Solicitou que ele parasse o veículo. Nesse momento, o réu fugiu por quase um 1 km. Conseguiram abordá-lo. No interior do veículo acharam a mochila com maconha. No porta-malas também tinha maconha. O réu desceu do carro e quebrou o celular de forma proposital. Não se lembra se o réu disse para onde ele estava indo. Acredita que eram 49 quilos de maconha, divididos em vários tijolos. Tinha droga espalhada por todo o veículo, no banco traseiro, no porta-malas e dentro de uma mochila. O critério para parar o veículo é discricionário, mas não pode revelar. Algumas características serviam de critério, como o comportamento do indivíduo. O acusado desceu do veículo na praça do pedágio, voltou ao veículo e desceu novamente. Isso chamou sua atenção. O réu disse que estava transportando a droga, mas não se lembra de detalhes.

A testemunha policial Erasto Brochieri Neto, em juízo, disse que tinha, salvo engano seu, quarenta e poucos quilos de drogas no carro. A droga estava no banco de trás. No porta-malas tinha sacolas vazias. Parecia que ela já havia feito uma entrega antes. A droga estava embalada em tijolos, mas não sabe precisar. O odor no carro era forte. Abordaram o réu porque ele parou e desceu do carro. O acusado parou na cancela e demorou para pagar o pedágio. O seu colega o parou. Sentiram cheiro forte de maconha. Mesmo seu colega o mandando parar, o réu fugiu.

O acusado Wesley Fabio da Silva, em juízo, disse que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Não sabe o que seria feito com a droga. Foi pago para dirigir o veículo. Não sabe a quantidade de droga transportada. Levaria a droga de Maringá até o Mogi. Receberia R\$ 3.000,00. Está arrependido por fazer o transporte. Queria

oportunidade para o trabalho e ver o filho. Nunca se envolveu com tráfico e com algo errado. Está muito longe de casa. Sempre trabalhou. Nunca foi processado antes. É eletricitista automotivo. A sua renda antes da pandemia era de R\$ 2.000,00. Depois o salário baixou. Tem um filho. É casado. Estudou até a oitava série. Não teve envolvimento no tráfico no Paraná. Não sabe de quem pegou a droga. Estava devendo a um agiota e ele que levou até a pessoa. Tem medo de indicar o nome do agiota em razão de sua filha. Entregaria a droga. Não entregou droga antes.

Foram esses os depoimentos colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, sendo os únicos, portanto, que podem ser considerados prova. Como é cediço, os depoimentos reduzidos a termo no inquérito policial são elementos de convicção para alicerçar a “opinio delicti” do Ministério Público. Como são repetíveis, os depoimentos colhidos em solo policial, consoante o art. 155, “caput”, do Código de Processo Penal, não podem ser utilizados como prova. Quando muito, segundo o Supremo Tribunal Federal, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (RHC 205316 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021). Como se lobriga, conforme o entendimento da Corte Suprema, os elementos colhidos no âmbito policial podem, no máximo, complementar a prova, qual seja, os elementos forjados judicialmente, mas não formar a convicção do magistrado, quando aquela inexistir ou for insuficiente.

O réu confessou o crime descrito na denúncia e no aditamento, sendo que sua confissão foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais.

Assim, ao enquadrar-se no tipo legal previsto, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica já que vêm a ofender bem jurídicos protegidos pelas normas penais.

Neste caso, não há qualquer causa excludente de ilicitude.

A ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações, e, ainda, dele era exigível comportamento diverso, de conformidade com o direito. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para condenar o réu WESLEY FABIO DA SILVA, como incurso no artigo 33 c.c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06.

4. APLICAÇÃO DA PENA

A culpabilidade do réu não lhe pode desfavorecer, pois normal à espécie. A acusadora requer o aumento da pena, pois o réu mesmo sabendo, desde o início, a natureza da mercadoria, aceitou o “serviço”, sem temor das consequências e só não atingiu seu objetivo de entrega no destino final, por ter sido capturado pelos policiais. Com efeito, mesmo possuindo um emprego fixo que lhe proporcionava uma renda favorável, optou pela conduta delitiva, a fim de obter dinheiro de uma forma mais fácil (fl. 226). Respeitado o entendimento ministerial, não se pode aumentar a pena pelo fato de o acusado ter aceitado traficar, já que essa circunstância é justamente o que tipifica a sua conduta. Se o acusado não tivesse aceitado o “serviço”, não praticaria o crime de tráfico. Aceitando, praticou. Da mesma forma, o lucro, em tese, fácil é o motivo de praticamente a totalidade dos traficantes,

sendo circunstância assaz ordinária e insuficiente para aumentar a pena.

O acusado não possui maus antecedentes.

Quanto a sua conduta social, não foi colhido nada que a desabone. Não há, assim, motivo para aumentar a sua reprimenda por esse requisito.

Não há qualquer avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e afirme ser ela voltada para o crime. Como há nada nesse sentido, não se pode prejudicar o réu.

O motivo foi o habitual, ou seja, o lucro ilícito.

As circunstâncias e consequências foram as normais à espécie. O fato de o réu ter tentado fugir, por aproximadamente um quilometro, sem maiores consequências, não é motivo idôneo para exasperar a pena. Não é excepcional a conduta do indivíduo de tentar fugir de sua responsabilidade, não se tratando, portanto, de circunstância extraordinária.

Não há falar em comportamento da vítima, pois esta é a coletividade.

Atento ao prescrito no art. 42 da Lei nº 11.343/06, analisando os critérios nela inseridos e diversos do art. 59 do Código Penal, entendo que a pena deveria ser aumentada em razão da quantidade da droga apreendida. Ocorre, no entanto, que tal circunstância será levada em consideração no momento oportuno, para se evitar o binômio *idem*, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PENA REDUZIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. Tratando-se da atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ). (AgRg no HC n. 690.866/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). 3. Tendo o volume das drogas apreendidas sido considerado para fins de incremento da pena-base, não é lícito que seja novamente sopesado para fins de negar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 4. Transcorrido o prazo prescricional a partir do acórdão confirmatório, cabível a decretação da prescrição da pretensão punitiva, diante do redimensionamento da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela menoridade relativa. 5. Agravo regimental provido para decretar a extinção da punibilidade. (AgRg no AREsp n. 2.089.271/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Assim, fixo a pena em 05 anos de reclusão.

Levando em conta as mesmas considerações formuladas em relação à pena base e, não havendo nos autos provas sobre a condição econômica do réu, fixo a pena de multa em 500 dias-multa, correspondendo o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, nos termos do parâmetro trazido pelo Código Penal, diante da ausência de outro critério previsto na Lei nº 11.343/2006.

Não há agravantes. Incidente a atenuante da confissão, mas que não interfere na dosimetria da pena, por estar em seu patamar mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ.

Incide a majorante do artigo 33 c.c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa

Em relação à causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, será levado em consideração o entendimento do STJ proferido no HC n. 725.534/SP, malgrado a matéria ainda seja objeto do Tema 1.154 do mesmo Tribunal.

Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em

caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Assim, uma vez que restou comprovado que o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo qualquer elemento que demonstre que se dedique a atividades criminosas e que integre organização criminosa, deve ser aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, em razão da quantidade de droga apreendida.

Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (Dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, correspondendo o valor unitário do dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Fixação do regime

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 27 de junho de 2012, por maioria de votos, concedeu o Habeas Corpus (HC) 111840 e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime de tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Conforme o entendimento do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluso:

(...) Eu sei, eu fui juiz. Pensava: 'É um absurdo o tribunal decidir desse jeito! Eles estão errados! Não podem me obrigar a segui-los!'. Trata-se de um mau entendimento da independência. Mas o mais grave, e no que pouca gente presta a atenção, é que, quando o juiz decide contrariamente ao STF, os que têm bons advogados conseguem chegar aqui e mudar a situação. Os outros, que não conseguem, acabam tendo uma sorte diferente. Isso se chama na prática, iniquidade. Casos iguais, tratamentos diferentes. Sob o pretexto de resguardar a independência do juiz, cria-se injustiça (sem grifos no original).

O entendimento do eterno Ministro não merece qualquer reparo, sendo incontestável.

Deixar de aplicar o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, é ofensivo a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que consiste em reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso III, CF). Ou seja, apenas os réus criminais com disponibilidade financeira (que parece ser a imensa minoria) conseguiriam o benefício.

Tratando-se de entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal e que privilegia o direito fundamental à liberdade, concluo que sua aplicação é a medida mais equânime.

Mesmo ciente que a natureza da droga não influenciou na fixação de pena mais gravosa, o mesmo não se pode dizer acerca de sua quantidade. Assim, entendo que o regime inicial de pena não poderá ser o aberto, mas sim o semiaberto, em consonância com o supracitado julgado HC n. 725.534/SP do STJ, que possui incrível semelhança com o presente caso.

Sendo assim, levando em consideração todas essas circunstâncias, o réu iniciará o cumprimento de sua pena em regime SEMIABERTO.

Das alternativas penais

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 01 de setembro de 2009, declarou a inconstitucionalidade da vedação legal à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes regulados na Lei nº 11.343/2006. O leading case coube ao “Habeas Corpus” nº 97.256, impetrado pela Defensoria Pública da União no Município de Porto Alegre-RS.

A meu ver, o entendimento do Supremo Tribunal Federal já seria o bastante para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Além disso, em 15 de fevereiro de 2012, o Senado Federal, através da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”. Assim, inexistente mais a vedação legal.

No presente caso, no entanto, entendo que a quantidade de droga é motivo suficiente para agravar a pena do réu, fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso e impedir a substituição da pena privativa de liberdade.

Do direito de apelar em liberdade

O réu respondeu ao processo preso cautelarmente, mas o regime inicial de pena fixado foi o semiaberto. Parece ser claro constrangimento ilegal manter provisoriamente o réu em regime fechado, apenas para que exerça o direito de apelar, uma vez que o regime definitivo fixado foi mais brando.

Ocorre, no entanto, que a jurisprudência do STJ é no sentido de inexistência de incompatibilidade, desde que seja compatibilizada a prisão cautelar do sentenciado com as regras próprias do referido regime.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. WRIT PARCIALMENTE CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o indeferimento do direito de apelar em liberdade está fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva

quantidade de substância entorpecente apreendida, que sustenta a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada no decisum ora impugnado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 736.894/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/8/2022.)

Desse modo, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, mas determino que seja compatibilizada a sua prisão cautelar com as regras próprias do mencionado regime, sob pena de concessão ao réu do direito de apelar em liberdade. Oficie-se imediatamente ao CDP.

5. CONCLUSÃO

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Certifique-se o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado, para os fins de detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal.
- b) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- c) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- d) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- e) Deve a droga apreendida ser destruída, caso ainda não tenha sido. Se necessário, comunique-se a autoridade competente, para que informe a este juízo a data, horário e local da efetiva destruição.
- f) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condene o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.
- g) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- h) Expeça-se mandado de prisão e guia de execução, devendo o réu ser encaminhado para local idôneo de cumprimento de pena.

Publique-se.
Intime-se.

Santa Isabel, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA